III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

3575 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 2 de octubre de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda n.º 2 al Convenio de Cooperación entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de las Islas Canarias para facilitar el otorgamiento de las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario.*

Con fecha 29 de septiembre de 2026 se ha procedido a la firma de la Adenda n.º dos al Convenio de Cooperación entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Colegio Notarial de las Islas Canarias para facilitar el otorgamiento de las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de lo anterior y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito convencional del sector público autonómico,

R E S U E L V O:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda n.º dos al Convenio de Cooperación entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de las Islas Canarias para facilitar el otorgamiento de las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2026.- La Secretaria General Técnica, Esther Gloria García Cabrera.

ANEXO

ADENDA N.º 2 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y EL COLEGIO NOTARIAL DE LAS ISLAS CANARIAS PARA FACILITAR EL OTORGAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ANTICIPADAS DE VOLUNTAD EN EL ÁMBITO SANITARIO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2026.

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Esther María Monzón Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento por el Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, y de las atribuciones conferidas por el artículo 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Alfonso Manuel Cavallé Cruz, Decano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias, vista su toma de posesión efectuada en 29 de noviembre de 2024, y en su representación en virtud de lo dispuesto en los artículos 314 y 318 del Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, en la redacción dada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de dicho mes y año.

Ambas partes se reconocen representación y legitimidad suficiente para otorgar y firmar la presente Adenda y

EXPONEN

Primero.- El día 29 de septiembre de 2020 se procedió a la firma del "Convenio de Cooperación entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Colegio Notarial de las Islas Canarias para facilitar el otorgamiento de las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito sanitario".

La evaluación de la ejecución del Convenio realizado durante sus 6 años de vigencia, y en su conjunto desde 2007, ha sido muy favorable, especialmente respecto de la realización de este documento de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (en adelante MAV), en todas las islas y de forma que facilite el acceso a su formalización en los supuestos de lejanía y diferencias de horarios con las sedes del Registro, favoreciendo, de este modo, el ejercicio de este derecho recogido en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, y en los artículos 11 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y 9 de la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, a la ciudadanía residente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Colegio Notarial de Canarias dispone de un número de personas colegiadas suficiente y territorialmente repartidas por toda la Comunidad Autónoma con conocimiento amplio en el otorgamiento de este tipo de documentos, práctica que se venía haciendo desde hace años.

A fecha de 2 de septiembre de 2026 figuran inscritas en Canarias desde el comienzo de la prórroga vigente (desde el 3 de octubre de 2024) un total de 1.245 manifestaciones anticipadas de voluntad realizadas ante Notario. Estas cifras han sido actualizadas conforme a los datos que se han podido extraer del aplicativo del Registro de MAV en la

fecha referida y se refieren a MAV vigentes y activas, es decir, MAV que no han sido dadas de baja por fallecimiento, por traslado a otra Comunidad Autónoma o por revocación. Se estima que durante el ejercicio 2026 se superen las 500 manifestaciones anticipadas de voluntad realizadas ante Notario, dando un total cercano a 7.000 desde la implantación del Convenio.

La regulación de los convenios administrativos por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en concreto de su Capítulo VI (artículos 47 a 53) y su disposición adicional octava, ha determinado, ente otras cuestiones, la imposición de un plazo máximo de vigencia de los convenios y la necesidad de que este se limite a cuatro años pudiendo ser prorrogado por otros cuatro.

Segundo.- Ambas partes consideran que el grado de conocimiento y cumplimiento de los objetivos del Convenio es óptimo, por lo que ambas acuerdan proceder a realizar la prórroga por dos años, hasta la fecha límite del 2 de octubre de 2028, de acuerdo con lo previsto en su cláusula séptima y en la disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En consecuencia, ambas partes acuerdan suscribir la presente Adenda de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificación de la cláusula séptima del Convenio de Cooperación para añadir el siguiente párrafo.

Mediante la Adenda n.º 2 se prorroga el presente Convenio de Cooperación desde el 3 de octubre de 2026 hasta el 2 de octubre de 2028, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Segunda.- Mantenimiento del resto de cláusulas del Convenio de Cooperación.

Permanecerán inalteradas el resto de cláusulas del Convenio de Cooperación.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman la presente Adenda en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.- La Consejera de Sanidad, Esther María Monzón Monzón.- El Decano del Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Manuel Cavallé Cruz.